

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital

Acuerdo de 01/09/2026, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dará lugar la ejecución del proyecto de ampliación del cementerio municipal y la construcción de 14 sepulturas en el municipio de Dosbarrios (Toledo). [2026/6439]

Por escrito remitido el 8 de julio de 2026, la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Dosbarrios, solicita a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que eleve al Consejo de Gobierno la declaración de la urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dará lugar la ejecución de las obras denominadas:

1. Ampliación del Cementerio Municipal y la construcción de 14 sepulturas.

Mediante acuerdo del Pleno de 18 de junio de 2026, se aprobó definitivamente la relación de bienes y derechos afectados derivados de la aprobación del proyecto de obras de Ampliación del cementerio municipal y la construcción de 14 sepulturas, así como dar traslado del expediente y la solicitud al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la declaración de urgente ocupación de los terrenos que se consideran necesarios a los efectos de la realización de la obra.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y previa deliberación en la reunión de 1 de septiembre de 2026, este Consejo de Gobierno,

Acuerda:

Primero. - Declarar la urgente ocupación de los bienes inmuebles afectados por la expropiación a que dará lugar la ejecución de las obras de "Ampliación del cementerio municipal y la construcción de 14 sepulturas", del término municipal de Dosbarrios (Toledo), que se enumeran y describen de forma individualizada en el acuerdo del Pleno de 18 de junio de 2026, siguientes:

1. Parcela 1.

Localización: Polígono 26 Parcela 33. El Bosque del Catastro de Rústica de Dosbarrios (Toledo).

Descripción: Según Catastro, suelo rústico con uso principal agrario. Según el P.O.M. de Dosbarrios, suelo clasificado como rústico no urbanizable de especial protección como Sistemas Generales y de Equipamiento.

Titular registral (coincidente en Catastro): D. Pedro Vega Espinosa, con NIF **7161*** y D.ª Ángela Guzmán Vega, con NIF **3127***.

II.- Derecho: Pleno dominio en su totalidad.

Referencia catastral: 45059A026000330000ZP

Código Registral Único: 45006000140664

Finca registral: 13271

Superficie total según Catastro: 23.777 m².

Superficie afectada por la expropiación: 586,24 m² (conforme al Proyecto de obra)

Valoración m²: 2,00 €

Tasación: 1.172,48 €.

2. Parcela 2:

Localización: Polígono 26 Parcela 35. El Bosque, del Catastro de Rústica de Dosbarrios (Toledo).

Descripción: Según Catastro, suelo rústico con uso principal agrario. Según el P.O.M. de Dosbarrios, suelo clasificado como rústico no urbanizable de especial protección como Sistemas Generales y de Equipamiento.

Titular registral (coincidente en Catastro): D.ª María Rosario Martínez Raposo Prados, con NIF **7967***.

II.- Derecho: Titular pleno dominio en su totalidad

Referencia catastral: 45059A026000350000ZT

Código Registral Único: 45006000097418

Finca registral: 8950

Superficie total según Catastro: 12.184 m².

Superficie afectada por la expropiación: 1.076,48 m² (conforme al Proyecto de obra)

Valoración m²: 2,00 €

Tasación: 2.152,96 €.

Segundo.- Fundamentar la urgencia de la ocupación en la documentación remitida por el Ayuntamiento de Dosbarrios y en el Informe de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital que considera procedente la declaración de urgencia del Consejo de Gobierno la necesidad inaplazable de disponer de forma inmediata de los terrenos precisos para la ampliación del cementerio municipal, ante el agotamiento de su capacidad y el riesgo cierto de insuficiencia de sepulturas a corto plazo, lo que comprometería la adecuada prestación de un servicio público esencial y obligatorio.

Tercero .- Hacer constar que, durante el periodo de información pública al que fue sometida la solicitud de urgente ocupación, se presentaron alegaciones las cuales fueron resueltas por acuerdo de Pleno de fecha 18 de junio de 2026, acordándose con ello la aprobación del expediente y su remisión a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

Cuarto. - Disponer la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El presente acuerdo agota la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 3/1984 de 25 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y frente al mismo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 1 de septiembre de 2026

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO